

知的財産権、CCについて

3年 情報

プリントに取り組もう

2

- プリント

①、②、③を

教科書P24～27を見てやってみよう

- ④、⑤、⑥を

情報教室パソコンor 1人一台PCを
使って調べてみよう。

知的財産とは？

3

- (① 知的財産) ・ ・ ・ 小説やイラスト、写真、音楽、コンピューターのソフトウェアや発明など人間の創作活動で作られたもの
- (② 知的財産権) ・ ・ ・ ①を保護するための権利

著作権と産業財産権

4

知的財産権は・・・

おもに

③著作権

と

④産業財産権

とに分けられる

表2 著作権と産業財産権

	内 容	分 類	権利の発生
著作権	芸術などの創作活動に関するもので、文章、写真、絵画、音楽、映画、演劇などに関する権利	著作権(ちよさくけん)：著作者がもつ権利 著作隣接権(ちよさくりんせつけん)：伝達者(実演家、放送事業者など)がもつ権利	自動的に発生し、特別に登録する必要はない(無方式主義, むほうしきしゅぎ)。
産業財産権	おもに産業や工業製品の製造などに関係する権利	特許権(とっきょけん)、実用新案権(じつようしんあんけん)：製品の発明やアイデアなどに対する権利 意匠権(いしょうけん)：製品のデザインに対する権利 商標権(しょうひょうけん)：商品名やマークに対する権利	特許庁に申請し、登録されて初めて権利が発生する(方式主義, ほうしきしゅぎ)。同じ発明について、複数の人間が別々に特許をとろうとした場合、最初に出願した人のみ登録される。

- (① 商標権) . . . メーカーなど製品に関するマーク
☆保護期間は10年だが更新可能で
永久に保護することができる
- (② 実用新案権) . . . 形状や構造、組み合わせに
関する考案
プログラムなど形ないものや製造方
法はこれに含まれない
☆保護期間は10年

日本のゲームにも商標権

6

オセロは日本人の長谷川五郎氏が考えた
ゲームでシェイクスピアの戯曲
「オセロ」から



違法な商標権について

7

- ベトナムのコーヒー店



違法な商標権について

8



違法な商標権について

9



違法な商標権について

10



違法な商標権について



ajides

後に商標法違反で
警察に逮捕

(③ 特許権) ・ ・ ・ 製品に関する発明や、
プログラムの発明
☆保護期間は20年

(④ 意匠権) ・ ・ ・ 形状や模様、色彩のデザイン
☆保護期間は25年

日本のゲームにも商標権

13

●ゲーム機本体には**意匠権**

1989年発売 ゲームボーイ



●ゲームのコントローラー
には**特許権**

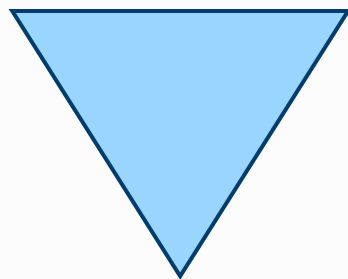
1980年代発売
ファミリーコンピュータ



たまごっち問題

14

- 1996年発売当時爆発的な人気になり模倣品が大量に出回るように



- その後特許権、意匠権、商標権を取得し被害が激減



①著作権法

著作権者が損害を被る行為を禁止し、著作権者の権利を保護する法律

インターネット上で、無料で公開している
文章やイラストなどの作品についても、

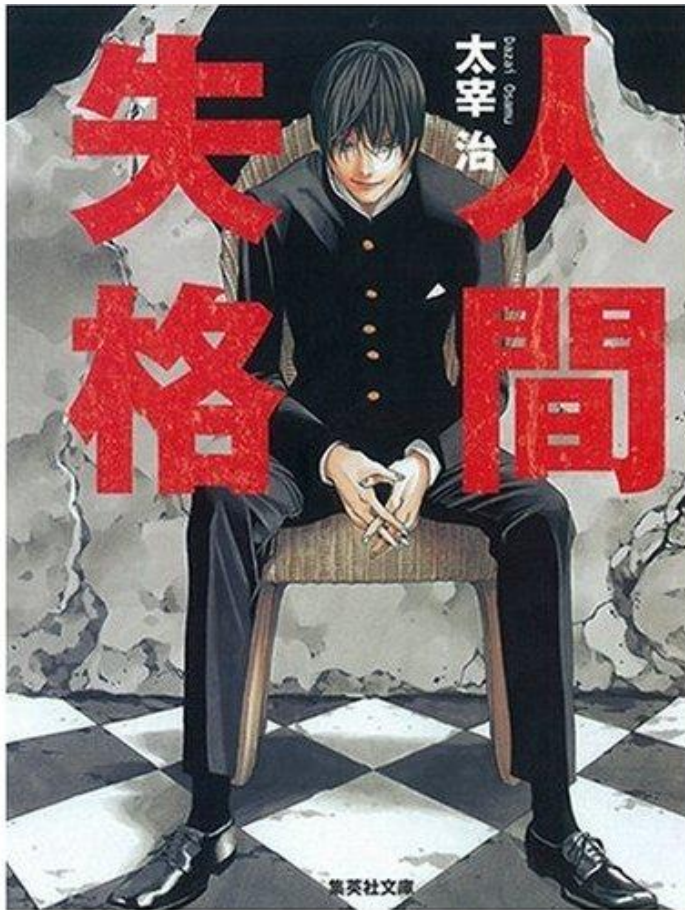
- 著作権は②（自動的に発生）
- その権利は著作権法により保護されている



考えてみよう

16

- なぜ今夏目漱石や太宰治の作品は自由に使うことができる？



〈日本での保護期間〉

- 著作権は著作者の①死後70年
- 特許権は②出願から20年
(一部25年に延長)

夏目漱石や芥川龍之介の小説などは、
すでに保護期間が切れている

著作権の分類

18

著作権者がもつ権利としての著作権には・・・

著作権（財産権）

著作権者の金銭的な利益を守るための権利

著作者人格権

著作者が著作物をどのようにするかという
意思や著作者の名誉を守るための権利

公表権

氏名表示権

同一性保持権

②著作隣接権

歌手や放送事業者など、著作物の伝
達者がもつ権利

著作権をさらに細かく見てみると

19

名 称		内 容
著作権	著作権(財産権)	複製権
		著作物を印刷, 撮影, 複写, 録音, 録画などの方法により複製する権利。
		上演権・演奏権・上映権
		著作物を公に上演, 演奏, 上映する権利。
		公衆送信権
		著作物を公衆送信(テレビ・ラジオの放送やインターネットによる送信など)する権利。
		口述権
		言語の著作物を公に口頭で伝達する権利。
	著作人 格権	展示権
		美術の著作物または未発表の写真の著作物を, 原作品により公に展示する権利。
		頒布権
著作権	著作権(財産権)	映画の著作物の複製物を公衆に頒布(有償, 無償を問わず譲渡または貸与)する権利。
		譲渡権・貸与権
		著作物(映画を除く)を公衆に譲ったり, 貸しだしたりする権利。
		翻訳権・翻案権
		翻訳・編曲など, 著作物を二次的著作物につくりかえる権利。
	著作人 格権	公表権
		著作物を公表するかしないか, 公表するとすればどのように公表するかを決める権利。
		氏名表示権
	著作人 格権	著作物に氏名を表示するかしないか, 表示する場合に本名を表示するかペンネームを表示するかなどを決める権利。
		同一性保持権
		著作物の改変, 変更, 切除などを認めない権利。

この中でよく出されるのは①複製権、②上演権、演奏権、
上映権、③公衆送信権、④同一性保持権

著作権の制限（例外規定について）

20

- ・ 著作権の制限とは、本来著作権者が持っている複製権などの権利がある条件で制限されることだ。著作権法で定められている条件に該当すれば、著作権者の許諾を得ることなく、著作物を利用することができる。

例) 私的利用、学校における教材の複製、レポートの引用、
非営利目的の上演・演奏など

- 現在海外でも著作権の取り締まりが厳しくなっていますが、ひと昔前は法律自体が整備されていない時代もありました。



海外での著作権

22

- その時代のものです



海外での著作権

23



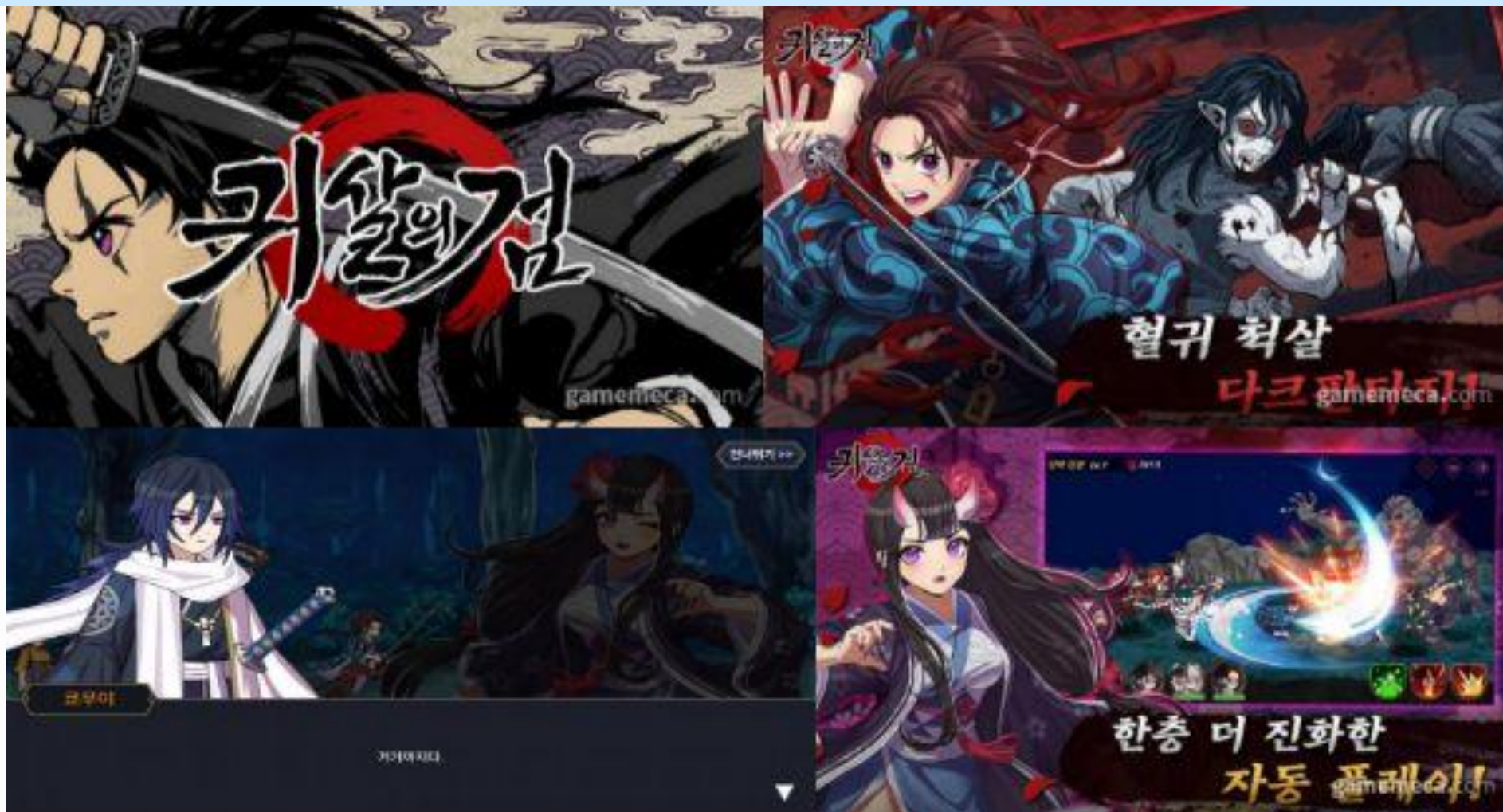


ワンピースを真似た 「ワピース」

物語は伝説の宝物を仲間と探す

海外での著作権

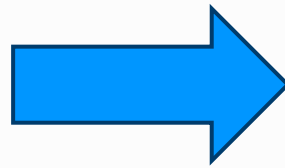
25



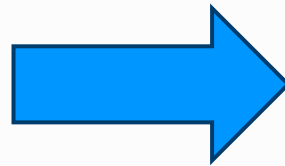
批判殺到で放送できず

記号の意味

26



著作権フリー
自由に使ってもいい



著作物が保護されているの
で勝手に使えない

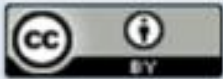
© Kawaijuku 2023 Printed in Japan

無断転載複写禁止・譲渡禁止

中間に位置するものは？

27

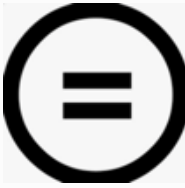
- ・著作者が創作物の利用条件に関する意思表示をしたものを（① **クリエイティブ・コモンズ・ライセンス**）
（**CCライセンス**）
という。

バナー	ライセンス名	ライセンスの解説
	表示 (CC BY)	原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示することを主な条件とし、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高いCCライセンス。
	表示-継承 (CC BY-SA)	原作者のクレジットを表示し、改変した場合には元の作品と同じCCライセンス(このライセンス)で公開することを主な条件に、営利目的での二次利用も許可されるCCライセンス。
	表示-改変禁止 (CC BY-ND)	原作者のクレジットを表示し、かつ元の作品を改変しないことを主な条件に、営利目的での利用(転載、コピー、共有)が行えるCCライセンス。
	表示-非営利 (CC BY-NC)	原作者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であることを主な条件に、改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。
	表示-非営利-継承 (CC BY-NC-SA)	原作者のクレジットを表示し、かつ非営利目的に限り、また改変を行った際には元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開することを主な条件に、改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。
	表示-非営利-改変禁止 (CC BY-NC-ND)	原作者のクレジットを表示し、かつ非営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できるCCライセンス。



CCライセンスの中身は

28

	BY（表示）	①その作品の利用に関しては著作物の表示をすれば利用を認める
	NC（非営利）	②非営利目的に限ってその利用を認める
	ND（改変禁止）	③その作品の利用をそのままの形で認める
	SA（継承）	④その作品に基づいて創作した二次的著作物にも、もとの作品と同じ利用条件を求める

CCライセンスの組み合わせ方

29

最大の組み合わせを考える時に重要なのは

- ① クリエイティブコモンズライセンスでは必ず表示 (BY) はしないといけない
- ② 継承 (SA) は改変した場合のみ使用されるのでND (改変禁止) と同時に適用されることはない



以上のことから組み合わせは (

①BY、②BY-NC、③BY-ND、④BY-SA、⑤BY-NC-ND、⑥BY-NC-SA) の

(6) 通り

プライバシーの保護について

30

- (① プライバシーの権利) …むやみに他人に知られたくない私生活上の個人的な情報を公開されない権利。
- (② 肖像権) …自らの肖像を許可なく撮影・利用されないように主張できる権利。
- (③ パブリックシティ権) …有名人が自身の名前や肖像を商品化したり、宣伝に使用したりする権利。
 - 芸能人は商品販売など促進力があるためにこの権利を持っている

どの権利の侵害？

31



① Twitter (X) でバズっている面白いネタや画像を、そのまま自分のアカウントで自分の発言のように投稿（パクツイ）した。

- コピーをするのは複製権の侵害になる。
- 元の投稿を改変しているので同一性保持権の侵害になる
- 他人の著作物を無断でコピーしたり、ネット上にアップする行為は公衆送信権の侵害にあたります。
- 「リポスト（リツイート）ならOK

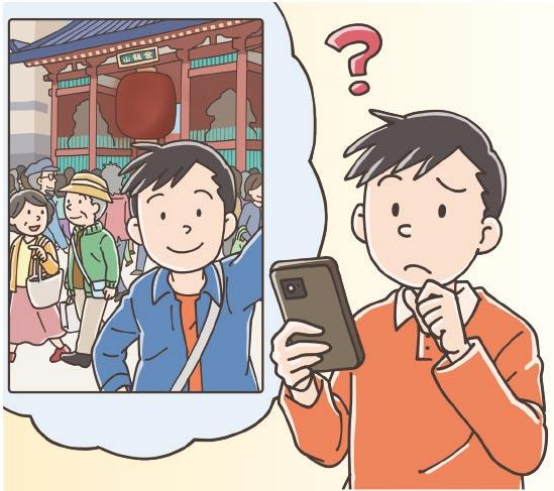


②好きなアイドルの公式Instagramにアップされた写真を保存し、自分のSNSのアイコンに設定したり、誕生祭の「推し動画」に使って投稿した。

- コピーをするのは複製権の侵害になる。
- 他人の著作物を無断でコピーしたり、ネット上にアップする行為は公衆送信権の侵害にあたります。
- 実態として黙認されることが多い

どの権利の侵害？

33



③教室で自撮りをしてインスタに載せたが、背景にクラスメイトが変な顔で写っていた。本人の許可は取っていない。

- 自分で撮影した写真なので著作権は侵害していないが肖像権やプライバシーを侵害している

どの権利の侵害？

34



④文化祭でクラスメンバーが演奏したので動画を撮りクラスみんなにラインで送った

- ・クラスみんなは私的利用の範囲を超えるとされる。
- ・複製権や公衆送信権の侵害

どの権利の侵害？

35



⑧レポートを書くときに
ある書式の一文を引用した

レポートを書くときは、著作者や本の名前、ページ数など引用元を明らかにする。そうしないと著作権侵害になる。